番禺区“9·15”一般道路交通事故调查报告

事故单位：深圳市杰安达物流有限公司
广州市番禺区交通运输局
广州市汇源通信建设监理有限公司
中通服建设有限公司
广州傲云网络科技有限公司

事故日期：2023年9月15日
伤亡情况：2死0重伤1轻伤
事故类别：一般道路交通事故
编制单位：番禺区政府事故调查组
编制日期：2024年3月18日
（编制日期为事故调查报告批复日期）

目　录

一、事故基本情况 6

（一）事故发生单位概况 6

1.运输单位 6

2.设备安装委托单位 6

3.监理单位 7

4.技术服务提供单位 7

5.现场安装单位 8

（二）事故项目基本情况 9

（三）合同签订情况 9

（四）事故发生单位安全管理情况 10

（五）事故发生经过 13

（六）事故现场情况 16

1.道路基本情况 16

2.交通设施情况 16

3.设施合理性分析 17

4.限货、限速措施 17

（七）事故车辆情况 18

（八）事故车辆驾驶人情况 19

（九）人员伤亡和直接经济损失情况 20

1.人员伤亡情况 20

2.受伤者情况 20

3.直接经济损失情况 20
（十）事故相关检验检测和鉴定情况 21
1.事故车辆痕迹检验情况 21
2.事故车辆技术鉴定情况 22
3.驾驶人员测试情况 23
（十一）事故过错方及责任情况 23
（十二）其它情况 24
1.气象情况 24
2.勤务安排及落实情况 25
3.交通安全宣传教育工作开展情况 25
4.区交警大队履职情况 25
5.区交通局履职情况 26
二、事故应急处置及评估情况 26
（一）事故信息接报及响应情况 26
（二）事故现场应急处置情况 27
（三）医疗救治和善后情况 28
1.医疗救治情况 28
2.善后处置情况 28
（四）事故应急处置评估 29
三、事故原因分析 29
（一）直接原因分析 29
（二）间接原因分析 30

（三）其他可能因素排除 31
四、相关单位存在的主要问题 31
（一）事故单位 31
1.杰安达公司 31
2.傲云网络公司 32
3.中通服公司 33
4.汇源监理公司 33
5.区交通局 33
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 33
（一）建议免予追责人员 33
1.曾凡森 34
2.李运平 34
（二）建议移送司法机关处理人员 34
1.林国品 34
2.关宗杰 34
3.王超基 35
4.江伟如 35
5.徐军民 35
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 36
1.谭国辉 36
2.李坚勇 37
3.杰安达公司 37

4.傲云网络公司 37
（四）其他处理建议 38
1.中通服公司 38
2.汇源监理公司 38
3.胡永胜 38
4.李健伟 38
5.张靖波 39
6.邵炳才 39
7.区交通局 39
六、事故主要教训 39
（一）现场管理缺位 39
（二）隐患排查不到位 39
（三）教育培训有缺失 39
（四）GPS 监控管理不到位 40
七、事故整改和防范措施 40

番禺区“9·15”一般道路交通事故调查报告

2023年9月15日13时51分，在番禺区海鸥公路进环岛路南29米处发生一起粤BGF717重型半挂牵引车(后牵引粤BF516挂重型集装箱半挂车）碰撞施工作业的粤ADA157中型非载货专项作业车的交通事故，造成2人死亡1人受伤，直接经济损失4184664元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经番禺区人民政府批准，由广州市公安局番禺区分局牵头组织番禺区应急管理局、番禺区总工会、番禺区石楼镇政府有关人员成立番禺区“9·15”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了番禺区人民检察院、广州市交通运输局、深圳市南山区交通运输局派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，**番禺区“9·15”一般生产经营性道路交通事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.运输单位

深圳市杰安达物流有限公司（以下简称杰安达公司），于2016年6月2日取得深圳市南山区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440300MA5DDTCT1L，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：深圳市南山区南头街道兴海大道月亮湾花园B506，法定代表人：谭国辉，注册资本：贰佰万元（人民币），成立日期：2016年6月2日，营业期限：2016年6月2日至长期，经营范围包括：陆路、航空国际货运代理；从事货物装卸业务；国内贸易（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营），许可经营项目是：道路普通货运、道路集装箱运输；仓储；海上国际货运代理。杰安达公司于2020年5月26日取得了深圳市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可深字440300174619号，证件有效期至2024年5月25日。

公司主要负责人为谭国辉（负责公司全面工作）；安全员兼车队长江伟如（负责司机安全教育、车辆维护）；调度员江芙蓉（负责车辆运输任务安排）；司机徐军民。

2.设备安装委托单位

广州市番禺区交通运输局（以下简称区交通局），统一社会信用代码：11440113007523816M，类型：机关，住所：广东省

广州市番禺区市桥街德胜路1号交通大厦，法定代表人：汤光祥。

3.监理单位

广州市汇源通信建设监理有限公司（以下简称汇源监理公司），于2001年3月13日取得广州市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101726805991K，类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1。法定代表人：林立远，注册资本：伍仟万元（人民币），成立日期：2001年3月13日，营业期限：2001年3月13日至长期，经营范围：互联网安全服务;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;建设工程监理;建设工程施工等。

公司安全员张靖波持有由广东省通信管理局核发的通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（证书编号：工信粤建安B（2018）00121）（负责事发项目安全监理工作）、监理员邵炳才（负责事发项目现场监理工作）。

4.技术服务提供单位

中通服建设有限公司（以下简称中通服公司），于1986年12月5日取得广州市越秀区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440000190326801O，类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州市越秀区原道路17号（道路货物运输代理权限非首层办公用房经营），法定代表人：许勇飞，注册资本：伍亿伍仟万元（人民币），成立日期：1986年12月5日，营业期限：1986年12月5日至长期，经营范围包括：通信系统

工程服务;通信设施安装工程服务;通信线路和设备的安装;安全技术防范系统设计、施工、维修;市政公用工程施工;架线工程服务;通信信号系统工程服务等。

公司现场负责人胡永胜（负责事发项目招投标、施工管理、结算、售后服务）；公司集客项目部安全主管和事发项目专职安全员李健伟（负责部门员工培训教育、文件传达、资料归档、监督项目部的项目工程安全检查、应急救援预案及演练等）。

5.现场安装单位

广州傲云网络科技有限公司（以下简称傲云网络公司），于2010年11月10日取得广州市天河区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440106563981543Q，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市天河区中山大道中38号1405、1407房（仅限办公），法定代表人：杨颂良，注册资本：伍佰壹拾万元（人民币），成立日期：2010年11月10日，营业期限：2010年11月10日至长期，经营范围包括：智能化安装工程服务;计算机网络系统工程服务;计算机零配件批发;计算机零配件零售;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全系统监控服务等。

公司总经理为李坚勇（负责公司全面工作）；涉事项目经理王超基（负责项目全面工作）；项目班组长林国品（负责项目施工安排）；项目技术员兼安全员关宗杰，持有由广东省住建厅颁发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证

书》(编号为粤建安 C(2021)0149406)，（负责项目巡检、安全管理、施工事项协调）；聘请自由职业者曾凡森（死者）、李运平（死者）作为设备安装工作人员（上述人员均没有签订劳动合同）、作业车驾驶员叶恒（其主要负责操作作业臂运送工人安装设备）。

（证据材料：相关公司《营业执照》《道路运输经营许可证》复印件）

（二）事故项目基本情况

1.项目名称：番禺超限超载非现场执法项目。

2.项目地点：海鸥大桥东西岸引桥附近。

3.项目内容：（1）路面改造，沥青路面改造成水泥路面；（2）杆件基础开挖及安装；（3）交通标识牌基础开挖及安装；（4）通讯管道开挖及预埋；（5）室外机柜及设备安装调试；（6）称重石英传感器安装及路面平整打磨；（7）监控摄像机安装调试；（8）路面标识恢复；（9）监测点计量检定及相关调试。

4.项目进展情况：已完成路面改造、杆件基础开挖及安装、交通标识牌基础开挖及安装、通讯管道开挖及预埋；室外机柜及设备安装、称重石英传感器安装工作。2023 年 9 月 15 日当天的工作内容：调试 F 杆上的 3 个监控摄像机，并调整监控拍摄方位。

（三）合同签订情况

1.2022 年 7 月 5 日，区交通局与汇源监理公司签订了《番禺超限超载非现场执法项目监理服务》（合同编号：

44011300752381622052716 39），确定了项目监理服务关系。

2.2022 年 12 月 23 日，区交通局与中通服公司签订了《番禺超限超载非现场执法项目（第二次）合同》（合同编号：JZ2022ZFCG67），根据区交通局提供的情况说明：该合同为采购合同，并且合同中未对中通服公司将部分采购项目分包给其他中小企业作出限制约定。

3.2023 年 2 月 20 日，中通服公司与傲云网络公司签订了《番禺超限超载非现场执法项目（第二次）技术服务合同》（合同编号：SGC-ZCHT-HZ-2023-00897），确定了技术服务关系。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.杰安达公司履职情况：虽然该公司建立了安全生产责任制、安全生产培训和教育学习、安全生产监督检查和隐患排查治理、车辆及从业人员安全管理、安全生产作业规程、GPS 监控管理等制度，明确了各相关部门工作职责和工作要求，但是检查仍发现存在以下问题：一是隐患排查整改落实不到位，2023 年相关台账仅记录到 8 月 21 日，8 个月以来合计登记隐患 2 条（根据要求每月至少检查一次），但 9 月暂未进行排查整改；二是存在部分车辆机件“带病”运行情况，未确保车辆技术状况良好；三是驾驶人出车前安全检查落实不到位，未认真检查车辆安全性能，未确保车辆的转向、制动等综合安全技术状况良好；四是 GPS 监控管理落实不到位，未对运行车辆和路线按有关法律法规要求设定行驶速度和行驶路线，且违反了杰安达公司驾驶员安全

管理制度第七条驾驶员行为规范中 7.4 按照核定路线行驶的规定，驾驶员徐军民接到杰安达公司调度员江芙蓉派发的任务后，调度员未向驾驶员交代行驶路线和时间，徐军民未按车辆性质设置行驶路线导航，导致闯禁令（根据高德地图测试，输入车牌号码以及车辆高度宽度，则有三条路线，可通行路线均避开海鸥公路及海鸥大桥）；五是杰安达公司未排除该挂车装载超出规定尺寸限制的安全隐患，确保集装箱的装载符合安全标准（集装箱普柜高度为 2.591 米，集装箱高柜高度为 2.896 米）。事发时，该车装载高柜集装箱，导致超过 4.2 米，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款第（一）项规定。

2.傲云网络公司履职情况：虽然该公司建立了安全生产责任制、施工生产安全事故应急救援预案、施工现场安全生产、安全隐患排查管理、项目部门人员职责、登高作业安全操作规程、电工安全操作技术基本规程、电焊工安全操作技术基本规程、电工安全操作技术基本规程、架子工安全操作技术基本规程，安全检查、安全技术交底、安全教育考核、班组安全活动、特殊工种作业人员管理、安全值班、事故报告调查处理统计、劳动防护用品管理等制度，形成了 14 份周例会会议纪要，但是检查发现仍存在以下问题：一是未形成安全隐患排查治理台帐；二是未将《番禺超限超载非现场执法项目交通疏导方案》[1]《番禺超限超载非现场执法项目施工组织方案》[2]《番禺超限超载非现场执法项目

[1]《番禺超限超载非现场执法项目交通疏导方案》第十二章施工围蔽及临时施工标志：12.1 交通安全照明警示设施设置：通过摆放爆闪灯、施工牌等防护设施设置警告区、过渡区、缓冲区、工作区、终止区。

[2]《番禺超限超载非现场执法项目施工组织方案》18.6.2 高处作业预防事故措施：（3）施工前，应逐级进行安全

监控杆件吊装作业安全专项施工方案》[3]向现场施工人员进行技术交底和教育培训；三是特种作业人员未按规定经专门安全作业培训取得相应资格上岗作业；四是未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；五是未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；六是未监督、教育从业人员按照规范佩戴安全带和安全帽、使用劳动防护用品；七是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位，未及时发现并消除高空作业台作业范围超出施工作业围蔽区、作业人员无安全防护措施的事故隐患。

3.中通服公司履职情况：虽然该公司制定了《番禺超限超载非现场执法项目施工组织方案》《番禺超限超载非现场执法项目临时用电方案》《番禺超限超载非现场执法项目施工险情应急方案》《番禺超限超载非现场执法项目路面改造方案》《番禺超限超载非现场执法项目监控杆件吊装作业安全专项施工方案》《番禺超限超载非现场执法项目交通疏导方案》等方案，但是检查发现仍存在以下问题：一是未将《番禺超限超载非现场执法项目交通疏导方案》《番禺超限超载非现场执法项目施工组织方案》《番禺超限超载非现场执法项目监控杆件吊装作业安全专项施工方案》向现场施工人员进行技术交底和教育培训；二是事发前未安

技术教育及交底。并落实所有的安全技术措施和劳动防护用品，未经落实不得进行施工。

[3]《番禺超限超载非现场执法项目监控杆件吊装作业安全专项施工方案》：3.4 监督和检查管理（2）现场安全员：对现场起重操作进行全过程监控，对安全操作情况及机电设备，车辆的安全防护装置和保险装置进行日常安全检查，对操作者进行按章操作的日常安全检查；对事故隐患，不安全因素进行日常安全检查，提出改进意见和整改措施，落实到作业班组和每个操作者。4.2 防止高空坠落措施（1）吊装人员应戴安全帽；高空作业人员应佩戴安全带，穿防滑鞋，带工具袋。

排人员在海鸥大桥治超监测点项目施工现场监管。

4.汇源监理公司履职情况：虽然该公司制定了《番禺超限超载非现场执法项目监理实施细则》《番禺超限超载非现场执法项目监理规划》[4]，但检查发现仍存在以下问题：项目开工后只在2023年7月4日、7月23日、8月9日实施了三次监理旁站，未按照监理细则要求对在高空作业平台登高作业进行摄像头安装及电源接线等关键工序进行旁站监理。

（证据材料：相关公司《营业执照》《道路运输经营许可证》复印件）

（五）事故发生经过

2023年9月15日徐军民（杰安达公司驾驶员）驾驶粤BGF717重型半挂牵引车(后牵引粤BF516挂重型集装箱半挂车）从深圳市蛇口码头出发前往广州市番禺区石碁镇民福音响厂，13时20分，傲云网络公司工作人员到达海鸥公路事故现场，粤ADA157中型非载货专项作业车停在海鸥公路南往北方向右侧车道，13时21分，傲云网络公司王超基等人在作业车辆左侧车行道分隔虚线上有摆放反光锥、车后侧从车行道分隔虚线至右侧路沿线由7个反光锥斜线摆放、作业平台已伸出作业车所在围蔽车道，位于海鸥公路南往北反向左侧车道上方；13时29分，曾凡森、李运平登上操作车，进入操作车的吊篮(均未戴安全头盔、

[4]《番禺超限超载非现场执法项目监理规划》（4）旁站监理内容：《本工程施工关键工序表》：摄像头安装及电源接线。《番禺超限超载非现场执法项目监理规划》4.施工阶段的安全工作：对于“高危环节”等关键工序必须进行旁站监理。

安全带）；13 时 30 分，开始对杆上的 3 个监控摄像机进行调试工作，管理人员林国品站在粤 ADA157 中型非载货专项作业车上吊臂操作台旁指挥施工，事发时未穿反光衣、未戴安全头盔，安全员关宗杰事发时脱岗，不在现场；13 时 51 分，徐军民驾驶粤 BGF717 重型半挂牵引车（后牵引粤 BF516 挂重型集装箱半挂车）沿海鸥公路南往北方向行驶，当行驶至番禺区海鸥公路进环岛路南 29 米处，与由叶恒停靠路边进行施工作业（该施工作业项目是番禺超限超载非现场执法项目，设备安装委托单位是区交通局，技术服务单位是中通服公司，现场安装单位即实际施工单位是傲云网络公司，2 名死者均为傲云网络公司临时聘请的工作人员）的粤 ADA157 中型非载货专项作业车的伸缩臂发生碰撞，导致在粤 ADA157 中型非载货专项作业车车上作业的曾凡森与李运平从吊篮坠落，事故造成车辆损坏，曾凡森与李运平现场死亡，叶恒受伤。

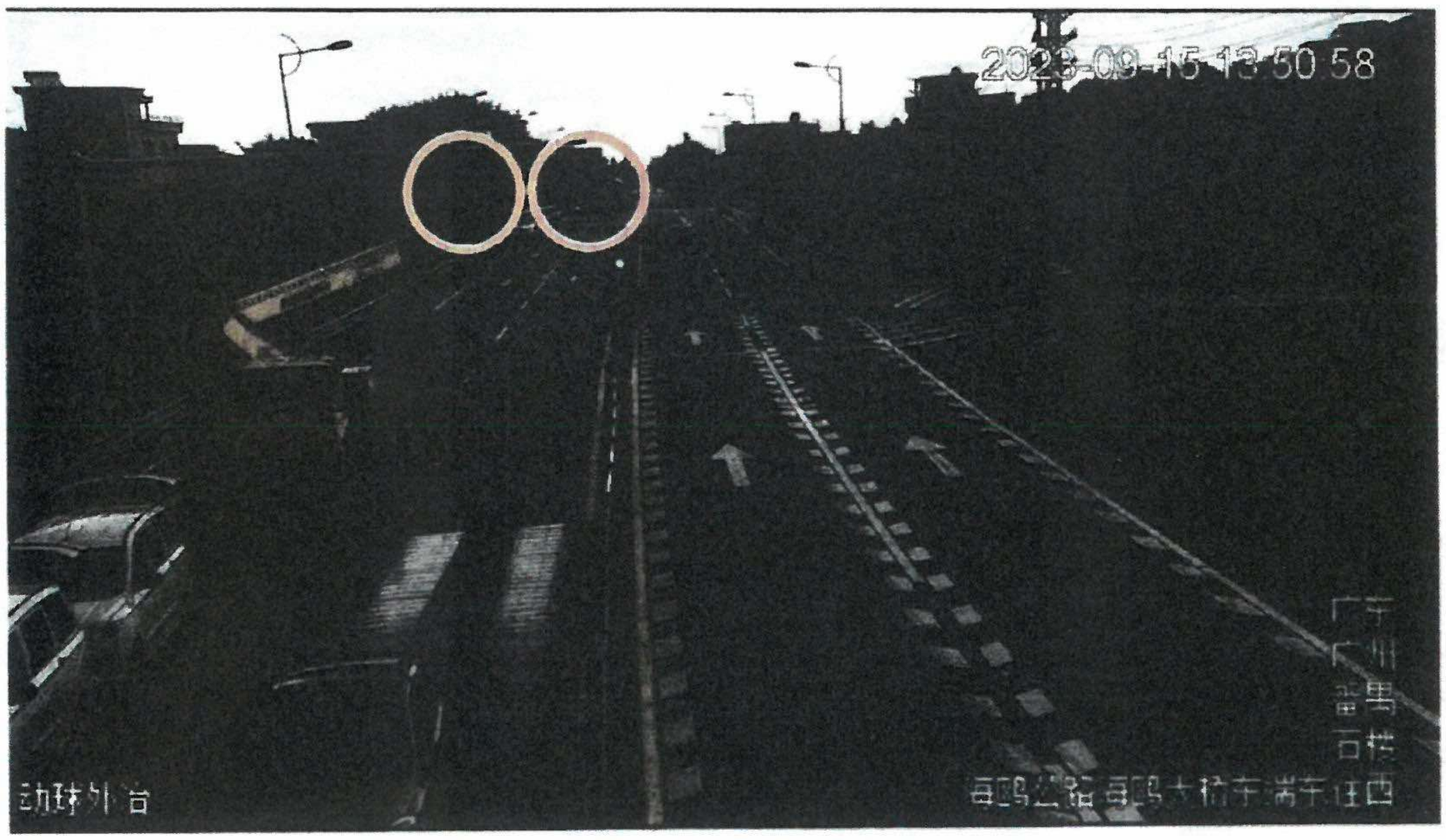


图 1：2023 年 9 月 15 日 13 时 50 分 58 秒，粤 ADA157 中型非载货专项作业车伸缩臂超出施工作业围蔽区，此时粤 BGF717 重型半挂牵引车(后牵引粤 BF516 挂重型集装箱半挂车)在远处出现。



图 2：2023 年 9 月 15 日 13 时 51 分 09 秒，粤 BGF717 重

型半挂牵引车（后牵引粤 BF516 挂重型集装箱半挂车）集装箱右上角与粤 ADA157 中型非载货专项作业车伸缩臂发生碰撞。

（六）事故现场情况

1.道路基本情况

事故位置为广州市番禺区海鸥公路进环岛路南 29 米处。该位置为双向 4 车道，道路中央双黄实线分隔，沥青路面，交通标线清晰。现场路段交通信号方式为移动式信号灯、道路交通标志标线。双向车道外侧设有路肩、路灯，对向车道设置纵向减速标线，上桥位方向路肩右侧设置波形护栏。海鸥大桥南侧连接海鸥公路，海鸥大桥及海鸥公路为省道 S296 路段组成部分，该路段限速 40 公里/小时。

2.交通设施情况

事故点前后 500 米的道路交通标志标线清晰完整，除路口及人行横道线之外，道路中央均设置护栏分隔。事故位置上游约 500 米处设置了注意行人标志，上游 480 米处设置了允许掉头标志，上游约 470 米处设置了道路开口、人行横道线及人行横道标志，上游约 450 米处设置了注意行人标志，上游约 420 米处设置了允许掉头标志，上游约 410 米处设置了公交车临时停靠站标志、校车站点标志，上游约 400 米处设置了道路开口、人行横道线及人行横道标志，上游约 200 米处设置了限制质量标志（49t）、限制轴重标志（14t）及辅牌“合兴中桥”，上游约 30 米道路中央位置设置了移动信号灯（运行正常，底座设置了示警桩警示防

护），道路右侧设置了限速标志（限速40公里/小时），上游约30-55米范围为海鸥公路与海鸥环岛中路交叉口，该交叉口南、北进口路段均设置了纵向减速标线，南进口路段右侧设置了禁止超车标志。事故位置下游约2米路段，道路中央护栏分隔（端头设置了消能桶、黄闪灯及示警桩），上桥方向右侧设置了机非分隔护栏（端头设置了消能桶），道路最右侧设置了波形护栏及L杆件。下游约2米至70米路段为两车道渐变一车道路段，下游约70米处设置了限制质量标志（49t）、限制轴重标志（14t）、辅牌“海鸥大桥”、事故易发路段标志、禁止超车标志、禁止停车标志、非机动车标志，下游约100米设置了急弯路标志，下游70-500米路段单向均为一条机动车道、一条非机动车及行人混合车道。

3.设施合理性分析

该路段交通标志标线清晰，道路设置了中央护栏分隔，机非车道护栏分隔，交通信号灯运行正常，交通视野良好，无安全隐患。

4.限货、限速措施

根据《广州市公安局番禺区分局关于海鸥公路全路段实施货车交通管制的通告》（穗公番规〔2020〕2号），从2020年08月15日零时起，全天24小时禁止核定载质量为5吨以上（含5吨）的货车、牵引质量为5吨以上（含5吨）的牵引车通行海鸥公路全路段。分别在亚运大道辅道197灯柱、亚运大道441灯柱

前、亚运大道463灯柱、亚运大道609灯柱、亚运大道与石清公路交界、亚运大道辅道760灯柱、亚运大道石清公路麦当劳门口、市莲路浩轩家私城对出、市莲路工商银行对出、市莲路kfc对出、莲港大桥上桥位、浮莲路与浮莲南街交界、莲花路151灯柱、莲花中路36号、莲花西路17号、莲花山派出所对出、Y903文定纸业对出、利丰大道与莲花西路交界、沥江大桥西往东方向上桥位、市莲路石楼路段与番禺石化路交界、国贸大道与市莲路交界共安装了21套限货告示标志；在港口大道莲花山酒吧旁、海鸥公路上桥位、港口大道63号对出、西门南路与海鸥公路交界、南沙大桥收费站出口共安装了5套限货禁令标志，同时海鸥公路共设置了限制速度(40km)标志12个。

（七）事故车辆情况

1.粤BGF717重型半挂牵引车，车辆所有人：深圳市杰安达物流有限公司，品牌型号：解放牌CA4140K2E4R7A9，核载3人，实载1人。车辆尺寸：长：6330mm，宽2500mm，高2760mm。车辆注册登记日期：2015年11月18日，使用性质：货运，检验有效期至2023年11月30日，交强险有效期至2023年11月23日。机动车状态：违法未处理（本次事故）;事故未处理（本次事故）。按照要求，企业车辆在出车前出车后要进行例行检查，深圳市南山区交通局并没有收集过企业的出车收车检查记录，企业自行留存档案。GPS监管由深圳市交通运输局运行指挥中心负责，每周定期通报相关辖区GPS情况，南山区交通局对通报的

企业开展警示约谈、行政处罚、安全生产行政检查等措施以确保消除安全隐患。

2.粤 BF516 重型集装箱半挂车，车辆所有人：深圳市杰安达物流有限公司，品牌型号：大力士牌 FTW9352TJZG，车辆尺寸：长 12420mm，2480mm，高 1415mm，核定载质量为 30500kg（根据系统查询，该车 2015 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 20 日年检记录为合格），集装箱外廓高 2895mm（重型集装箱半挂车高度和集装箱外廓高合并高度为 4310mm，运载集装箱时高度超过 4.2 米[5]），事发时集装箱为空载，有安装 GPS 且正常运作。车辆注册登记日期：2010 年 4 月 29 日，使用性质：货运，检验有效期至 2024 年 04 月 30 日。机动车状态：正常。

3.粤 ADA157 中型非载货专项作业车，车辆所有人：叶亚军，品牌型号：海伦哲牌 XHZ5081JGKJ5，核载 3 人，实载 0 人。使用性质：非营运，检验有效期至 2023 年 9 月 24 日。机动车状态：事故未处理（本次事故）。作业臂最长长度为 16 米，伸展最高度为 20 米，作业平台距离地面高度约 5 米，吊篮核定载质量 260kg。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件、监控视频、相关人员询问笔录）

（八）事故车辆驾驶人情况

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款第（一）项：“机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢，并应当遵守下列规定。（一）重型、中型载货汽车，半挂车载物，高度从地面起不得超过 4 米，载运集装箱的车辆不得超过 4．2 米。”

1.徐军民，男，48岁，汉族，驾驶证初次领证日期：1997年6月17日，有效期至2024年6月17日，准驾车型A2。

2.叶恒，男，29岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2016年2月4日，有效期至2024年2月4日，准驾车型B2。持有建设机械施工作业操作证（操作项目：高空作业车操作（非特种作业），使用日期：2019年11月26日至2025年11月25日）。

（证据材料：人员信息、驾驶证、驾驶人信息查询结果单复印件）

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）曾凡森，男，36岁，汉族。经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，曾凡森符合高坠致肝脾破裂合并失血性休克死亡。

（2）李运平，男，54岁，汉族。经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，李运平符合高坠致严重颅脑损伤死亡。

2.受伤者情况

叶恒，男，29岁，汉族。经广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院开具诊断证明，叶恒上肢骨折，无生命危险。

{证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心书[穗番交（司）鉴（法病）字〔2023〕049号]和广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心书[穗番交（司）鉴（法病）字〔2023〕050号]}

3.直接经济损失情况

经统计，调查组核定事故直接经济损失为人民币4,182,360.12元。责令广州傲云网络科技有限公司按照《工伤保险条例（2023）》《广东省工伤保险条例（2019）》相关规定，对曾凡森、李运平两人家属及叶恒进行赔偿。

（十）事故相关检验检测情况

1.事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤BGF717重型半挂牵引车	（1）该车长6300mm、宽2500mm、高2760mm； （2）该车没有明显的碰撞痕迹。
粤BF516重型集装箱半挂车	（1）该车长12420mm、宽2480mm、高1415mm、集装箱外廓高2895mm； （2）该车集装箱右上角从右往左量7-51cm，由上往下量0-18cm有碰撞凹陷及破洞； （3）该车集装箱最右侧边沿由上往下量40-45cm有碰撞痕，且有黄色油漆附着。
粤ADA157中型非载货专项作业车	（1）该车长8060mm、宽2230mm、高3140mm； （2）该车伸缩臂基本臂顶部由前往后量0-13cm，由上往下量45-57cm有碰撞弯曲及刮擦痕，且有蓝色油漆附着。

[证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第44011312023000495A号、穗公交（番）车检字第44011312023000495B号、穗公交（番）车检字第

4401131202300004 95C 号）复印件]

2.事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动性能	转向性能	灯光性能	反光性能	雨刮性能	行驶速度	其他
粤BGF717重型半挂牵引车	不合格	不合格	不合格	--	合格	52.2 km/h	前轮左右制动性能不合格,其余各轮制动性能均合格
粤BF516重型集装箱半挂车	合格	/	不合格	--	--	--	集装箱顶部高度超高（4.31m）
粤ADA157中型非载货专项作业车	/	/	不合格	合格	--	--	防护装置合格

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告，粤安车技检〔2023〕P2309151116A 号、粤安车技检〔2023〕P2309151116B 号、粤安车技检〔2023〕P2309151116C 号、粤安车技检〔2023〕P2309151116C-1 号、粤安车技检〔2023〕P2309151116C-2 号、

粤安车技检〔2023〕P2309151116C-3号、粤安车技检〔2023〕P2309151116AB-1号、粤安车技检〔2023〕P2309151116AB-2号）

3.驾驶人员测试情况

（1）酒精检测情况:

广州市公安局交通警察支队番禺大队民警对徐军民、叶恒呼出气体酒精含量进行检测，检测结果均为0mg/100mL。

（证据材料：呼气方式酒精测试单复印件）

（2）吸毒检测情况:

经对徐军民、叶恒进行毒品快速检测试剂盒（尿液）检测，检测结果均显示：阴性。

（证据材料：毒品快速检测照片复印件）

（十一）事故过错方及责任情况

经广州市公安局交通警察支队番禺大队（以下简称"区交警大队"）调查，确认事故过错方及承担责任情况:

1.徐军民驾驶机件不符合技术标准的机动车时没有按照操作规范安全驾驶、没有按照交通信号（禁止5吨及以上车辆通行标志）通行、超过限速标志标明的最高时速，运载集装箱时高度超过4.2米，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[6]、第二十二条第一款[7]、第三十八条[8]、第四十二

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条："驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。"

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条："车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。"

条第一款[9]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款第一项[10]的规定。

2.广州傲云网络科技有限公司未按标准在距离施工作业点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，未采取防护措施,占用了道路影响交通安全，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二第一款、第二款[11]的规定。

3.根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[12]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[13]之规定，徐军民承担此事故的同等责任，广州傲云网络科技有限公司承担此事故的同等责任，叶恒、曾凡森、李运平在此事故无责任。

（证据材料:《道路交通事故认定书》第4401131202300049号））

（十二）其它情况

1.气象情况

根据番禺区气象局提供的记录，2023年9月15日13时至

---

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款规定：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”

[10]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款第（一）项：“机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢，并应当遵守下列规定。（一）重型、中型载货汽车，半挂车载物，高度从地面起不得超过4米，载运集装箱的车辆不得超过4．2米。”

[11]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二第一款、第二款：“因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施；施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。”

[12]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

[13]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”

14 时，番禺区阴天，有强雷雨，最大时雨量为 71.1 毫米（出现在沙头街），气温介于 25 至 26℃之间，相对湿度 98%，吹偏北风，平均风速为 2.8 米/秒（2 级），极大风速为 5.5 米/秒（4 级）。事发地附近 3 公里范围内石楼镇海心村合兴东闸航道气象观测站 13 时 50 分至 14 时站点数据如下：降水量为 0 毫米，最高风速为 2.1 米/秒，最低能见度为 10600 米。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.勤务安排及落实情况

2023 年 9 月 15 日 9 时至 9 月 16 日 9 时，番禺区交警大队六中队路面组值班带班组长民警冯满棠，负责辖区路面巡查及中队日常勤务工作。事故处理值班民警周延，负责辖区事故接处警工作。9 月 15 日 9 时至 9 月 16 日 9 时，番禺区交警大队六中队共查处交通违法 95 宗，其中违法停车 88 宗、货车违法 1 宗、面包车违法 1 宗、酒后驾驶机动车 2 宗、其他违法行为 3 宗。

3.交通安全宣传教育工作开展情况

番禺区交警大队六中队宣传员按照“七进”工作要求，深入到海鸥岛内村居、企业、学校、公共场所开展交通宣传，同时深入到海鸥岛内企业开展交通安全教育，提高广大司机的安全意识。

4.区交警大队履职情况

区交警大队六中队根据辖区情况，对海鸥公路实施以下方面的管控措施：一是加强对海鸥公路的交通安全巡查，每日 21 时至次日凌晨 7 时安排夜巡组不定时加强对海鸥岛内道路、海鸥公

路和海鸥大桥的巡逻执法；二是2023年4月至9月，每周至少安排两次查车岗在海鸥桥设卡查车，设卡时间为19时30分到21时30分，查处各类执法627宗，针对货车超限、闯禁令等严重违法行为开展专项整治行动，累计查处违法行为65宗；三是严格对海鸥岛内各企业实施定期走访制度，督促各企业加强源头管理，制定安全管理及机制，实现安全生产。

5.区交通局履职情况

项目施工前，区交通局与中通服建设有限公司签订安全生产协议。施工期间，该局分管领导组织中通服建设有限公司等相关单位召开工作会议4次，要求施工方在施工过程中严格按照有关规范程序要求进行施工，压紧压实施工方安全主体责任，全面排查整改安全隐患，全力做好防御强台风和大暴雨的各项准备工作，确保施工环节安全不出问题。同时，该局分管领导、业务负责人先后6次带队对各监测点的施工现场进行安全督导检查，要求施工方管理人员及所有现场施工人员严格按作业规范施工，按规范要求对施工路段进行围蔽，高空作业人员必须持有相关作业资格证上岗，施工时佩戴安全帽等安全防护设备。现场检查发现问题5个，要求施工单位及时整改并书面报告整改情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13时53分　番禺区急救医疗指挥中心根据群众来电反映事故情况并立即调度番禺区第七人民医院救护车前往救治。

13 时 54 分　番禺区第七人民医院救护车出车。

13 时 57 分　驾驶员徐军民拨打 120、110 电话报警反映，粤 BGF717 重型半挂牵引车（后牵引粤 BF516 挂重型集装箱半挂车）与粤 ADA157 中型非载货专项作业车发生碰撞，造成粤 ADA157 中型非载货专项作业车车上作业的曾凡森与李运平从吊篮上坠落。

13 时 59 分　番禺区交警大队开始处置警情，安排番禺区交警大队六中队出警。

14 时 00 分　番禺区交警大队六中队执勤民警出警。

14 时 03 分　120 救护车出车到达现场。

14 时 05 分　番禺区第七人民医院救护车团队报告番禺区急救医疗指挥中心，现场有两名重伤员，需要加派 1 辆救护车支援。

14 时 06 分　番禺区急救医疗指挥中心立即调度广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车前往增援。广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车出车。

14 时 15 分　番禺区交警大队执勤民警确认到达现场。

14 时 19 分　广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车到达现场。

14 时 32 分　番禺区政府总值班室接区 120 报，同步立即通知相关职能部门和属地做出响应。番禺区公安分局、石楼镇相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

13 时 57 分　事故发生后，徐军民拨打 120、110 报警电话。

14 时 03 分　救护车到达现场。医护人员对伤者进行抢救。

15 时 21 分　番禺区交警大队六中队执勤民警现场控制徐军民并进行酒精测试。

15 时 22 分　傲云网络公司项目负责人王超基到达事故现场，协助事故处理。

18 时 33 分　番禺区交警大队六中队回复事故现场已处理完毕。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

14 时 03 分　120 救护车到达现场。

14 时 04 分　番禺区第七人民医院救护车到达现场。

14 时 19 分　广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车到达现场。

14 时 22 分　广州医科大学附属第二医院番禺院区医务人员宣告李运平临床死亡。

14 时 49 分　番禺区第七人民医院医护人员宣告曾凡森临床死亡。

2.善后处置情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是区公安分局、区应急管理局、区总工会、石楼镇政府等部门成立事故调查组，深入肇事车辆所属企业和施工单位企业开展深度调查

并封存相关证据材料；二是傲云网络公司与曾凡森、李运平的家属签订了和解协议，支付了曾凡森、李运平的部分死亡赔偿款项；三是中国太平洋财产保险股份有限公司根据粤 BGF717 车辆投保情况共赔偿了曾凡森、李运平家属的交强险、商业险（合计 1,180,000 元人民币）；四责令广州傲云网络科技有限公司按照《工伤保险条例（2023）》《广东省工伤保险条例（2019）》相关规定，对曾凡森、李运平两人家属及叶恒进行赔偿。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.傲云网络公司未按施工交通疏导方案安全标准在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，未采取安全防护措施（安全带、安全头盔），占用了道路施工且超出围蔽区域影响交通安全，违规使用未取得特种作业操作证的工人从事高空作业。

2.徐军民驾驶机件不符合技术标准的机动车时没有按照操作规范安全驾驶、没有按照交通信号（禁止 5 吨及以上货车通行标志）通行、超过限速标志标明的最高时速（限速 40km/h，实际车速 52.2km/h），出车前未排除所驾驶车辆超高，运载集装箱时高度超过 4.2 米（实际高度 4.31 米）、未按规定设置合规行驶

路线。

（二）间接原因分析

1.杰安达公司安全生产主体责任落实不到位，有关制度未严格执行。一是事故风险辨识和隐患排查治理工作不全不实，未依有关制度加强从业人员、车辆管理；二是未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，员工安全教育培训不足、安全意识淡薄；三是未按规定对运行车辆和设置行驶速度和路线；四是未排查到运输车辆装载超高；五是未及时发现运输车辆超过限速标志标明的最高时速和机件不符合技术标准的机动车。

2.傲云网络公司安全管理不到位，一是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患；二是专职安全管理人员（关宗杰）脱岗，现场管理人员（林国品）未及时监督教育高空作业人员按照规范佩戴安全带和安全帽及使用劳动防护用品；三是违规使用未取得特种作业操作证的工人从事高处作业；四是违章作业，占道施工时未按照规范及施工方案设置作业围蔽区，未安排人员在来车方向疏导指挥交通。

3.中通服公司安全技术交底、培训教育缺失。仅将交通疏导方案向现场安装单位管理人员交底，未督促安装单位向现场施工人员进行交底，致使施工人员缺乏安全操作意识，在未采取安全防护措施，未取得高空作业特种作业操作证冒险进行高空作业，

交通疏导方案围蔽措施设计不规范，未考虑作业范围超出施工作业围蔽区风险；未安排人员对施工现场监督。

4.汇源监理公司履职不到位，未按照法律法规实施监理，仅派1名监理员（邵炳才）到现场履职，事发时监理员脱岗，未对关键工序进行全过程旁站，日常安全检查不细致，未能发现安全事故隐患。

5.区交通局对中通服公司和傲云网络公司的日常检查不细，未及时发现问题并督促整改。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、突发灾害、极端气象因素影响。

四、相关单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.杰安达公司，一是违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四十一条第二款[14]规定，未落实生产安全事故隐患排查治理制度、采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；二是违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[15]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；三是违反了《中华人民共和国道路

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

交通安全法》第四十八条第一款[16]规定，未落实对运输车辆装载高度进行检查；四是违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款第（一）项规定，运载集装箱时高度超过 4.2 米；五是违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款规定，未及时发现运输车辆超过限速标志标明的最高时速；六是违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[17]规定和《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第十三项[18]的规定，违反禁令标志指示。

2.傲云网络公司，一是违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[19]规定，生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门安全作业培训取得相应资格上岗作业；二是违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[20]规定，生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；三是违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；四是违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[21]规定，未监督、教育从业人员按照使用

---

[16] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[17] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定，处警告或者二十元以上两百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[18] 《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第十三项：驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：（十三）违反禁令标志、禁止标线指示的。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

规则佩戴、使用劳动防护用品；五是违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第二款[22]规定施工人员在高空作业平台作业时超出审批的施工作业围蔽范围施工；六是违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，未落实生产安全事故隐患排查治理制度、采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

3.中通服公司，9月15日事发时未安排人员在海鸥大桥治超监测点项目施工现场监管，违反了《番禺超限超载非现场执法项目（第二次）合同》（合同编号：JZ2022ZFCG67）第四条第2点[23]的规定。

4.汇源监理公司，未健全和落实安全生产责任制，履行监理职责不到位，技术负责人和安全监理员从未到项目履职，事发时监理员脱岗，造成监理缺位，违反了《番禺超限超载非现场执法项目监理合同》第二部分2.1.2第14点的规定[24]。

5.区交通局，对中通服公司的安装过程监督不够，日常安全检查要求不严，未全面履行业主单位安全管理职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员

[22] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第二款：施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施；施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。

[23] 《番禺超限超载非现场执法项目（第二次）合同》第四条第2点：合同服务期：自合同签订后，在占用施工许可审批通过之日起105个日历天完成设备供货、安装、系统调试、试运行、验收（如遇项目设计变更、道路规划施工等因素影响施工的，不计算在工期内）。

[24] 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人。

1.曾凡森，男，群众，傲云网络公司临时工。其违章作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.李运平，男，群众，傲云网络公司临时工。其违章作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.林国品，男，群众，傲云网络公司班组长，负责施工安排。其未按规定履行安全生产管理职责[25]，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未督促落实本单位安全生产整改措施，违规指挥人员在高空作业平台作业时超出审批的施工作业围蔽范围施工，导致发生生产安全事故，对本次事故负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[26]的规定，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

2.关宗杰，男，群众，傲云网络公司技术员兼安全员，其违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[27]规定，事发时脱岗，未严格落实岗位安全责任，未遵守和执行公司相关管理制度和规定，导致发生生产安全事故，对本次事故负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[28]规定，涉嫌构

---

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

3.王超基，男，群众，傲云网络公司项目经理，2018年6月入职。其未制止和纠正违反操作规程的行为，未督促落实本单位安全生产整改措施，导致发生生产安全事故，对本次事故负有直接责任。涉嫌构成重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议移送公安机关依法处理。

4.江伟如，男，群众，杰安达公司安全员兼车队长，负责公司安全教育、车辆维护，2022年1月入职。其未按规定履行安全生产管理职责[29]，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议，未制止和纠正员工违反操作规程管控车辆和驾驶的行为，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议移送公安机关依法处理。

5.徐军民，男，群众，杰安达公司驾驶员，负责粤BGF717重型半挂牵引车（后牵引粤BF516挂重型集装箱半挂车）的驾驶。存在驾驶机动车违反禁令标志指示的违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条规定；机动车载货长度、宽度、高度超过规定的违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款第（一）项的规定；驾驶机件不符合技术标准的机动车的违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条的规定；驾驶中型以上载

[29] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过时速百分之二十以上未达百分之五十的违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款规定。番禺区交警大队于2024年1月12日对徐军民违法行为进行查处，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条、《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第十三项、《广东省道路交通安全条例》第五十八条第七项的规定，对徐军民处600元罚款，记8分处理，已执行完毕。未严格落实岗位安全责任，未遵守和执行公司相关管理制度和规定，导致发生生产安全事故，对本次事故负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.谭国辉，男，群众，杰安达公司法定代表人，负责公司的全面工作。其未按规定履行安全生产管理职责[30]，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[31]的规定，建议由番禺区应急管理局依法对其进行行政处罚。

---

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.李坚勇，男，群众，傲云网络公司总经理，负责公司的全面工作。其未按规定履行安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由番禺区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.杰安达公司，未落实生产安全事故隐患排查治理制度、采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未落实对运输车辆装载高度进行检查，未及时发现运载集装箱时高度超过4.2米，未及时发现运输车辆超过限速标志标明的最高时速，对本起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[32]规定，建议由番禺区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.傲云网络公司，特种作业人员未按照规定经专门安全作业培训取得相应资格而上岗作业，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时发现施工人员在高空作业平台作业时超出审批的施工作业围蔽范围施工，未落实生产安全事故隐患排查治理制度、采取技

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，对本起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议由番禺区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1.中通服公司，未按照《番禺超限超载非现场执法项目（第二次）合同》（合同编号：JZ2022ZFCG67）第十七条第1点的规定[33]，安排人员加强施工现场管理，应承担与番禺区交通运输局的违约责任。

2.汇源监理公司，未按照《番禺超限超载非现场执法项目监理合同》第二部分4.1.1的规定[34]，认真审查施工单位现场安全生产规章制度的实施情况，应承担与番禺区交通运输局的违约责任。

3.胡永胜，男，群众，中通服公司现场负责人，事发时脱岗，未严格落实岗位安全责任，未遵守和执行公司相关管理制度和规定，建议由中通服公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

4.李健伟，男，群众，中通服公司项目安全员，未及时排查生产安全事故隐患，对施工现场安全监督管理不到位，未遵守和执行公司相关管理制度和规定，建议由中通服公司按照公司内部

---

[33]《番禺超限超载非现场执法项目（第二次）合同》第十七条第1点的规定：出不可抗力事件外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换影响实际交付使用是，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

[34]《番禺超限超载非现场执法项目监理合同》第二部分4.1.1的规定：因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法载专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

奖惩制度进行处理。

5.张靖波，男，群众，汇源监理公司项目安全负责人，未及时消除生产安全事故隐患，未遵守和执行公司相关管理制度和规定，建议由汇源监理公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

6.邵炳才，男，群众，汇源监理公司项目监理员，事发时脱岗，未严格落实岗位安全责任，未遵守和执行公司相关管理制度和规定，建议由汇源监理公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

7.建议责令**番禺区交通局**向番禺区政府作出深刻书面检查，认真分析交通设施设备安装行业领域的占道施工存在问题，总结和吸取事故教训，全面细致进行风险分析和排查治理，强化内部监督，认真履行职责，进一步加强监督管理，堵塞漏洞，规范安装单位安全作业行为。

六、事故主要教训

（一）现场管理缺位。安全管理人员脱岗，未能及时制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为。

（二）隐患排查不到位。杰安达公司隐患排查不到位，未在出车前对重型集装箱半挂车挂载集装箱后尺寸进行检查，未辨识到车辆和集装箱两者合并的超高事故隐患。项目相关单位执行隐患排查治理制度走过场，未发现未按标准设置道路施工安全警示标志、未采取安全防护措施、排查作业范围超出施工作业围蔽区的事故隐患。

（三）教育培训有缺失。杰安达公司安全培训教育不够扎实，

未督促司机按照限速标志标明的最高速度行驶，驾驶员缺乏足够的安全意识。项目部仅对傲云网络公司管理人员进行技术交底和培训教育，未覆盖现场施工人员，从业人员安全操作意识缺乏，存在冒险进行违规作业的侥幸心理。

（四）GPS 监控管理不到位。杰安达公司未对运行车辆和路线按有关法律法规要求设定行驶速度和行驶路线。

七、事故防范和整改措施

为了认真吸取此次事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）杰安达公司要深刻吸取本次事故教训，认真落实安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度；运用 GPS 监控等措施，重点针对行驶路线加强人员和车辆管理；加强风险意识、辨识，重新全面排查所有车辆；严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，杜绝车辆超限行为；组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

（二）傲云网络公司要深刻吸取本次事故教训，健全安全管理规章制度，明确各岗位人员的职责，督促落实安全生产管理工作；常态化开展自查自纠工作，对番禺区内的项目重新进行一次全面排查，按照施工方案逐一落实安全措施，对排查出来的问题

要立行立改，建立责任清单，并落实整改闭环；加强对作业现场管理，规范施工作业流程，落实安全防护等措施，督促施工人员正确佩戴、使用劳动防护用品，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；认真抓好安全教育培训，强化班前安全教育，及时告知作业场所存在的危险因素及防范措施，提升从业人员安全防范意识和技能。

（三）中通服公司要加强现场巡查力度，加大对现场施工单位的安全生产监督管理；开展全面培训和考核力度，确保具备相应的安全知识和技能，在施工过程中，要定期对作业人员进行安全教育和提醒；优化施工方案，防止出现漏洞；落实人员现场检查高空作业人员是否持证上岗；进一步强化安全技术交底，提高从业人员的安全意识。

（四）汇源监理公司要健全和严格落实安全生产责任制；加强监理人员管理，加强对施工现场的监理力度，确保关键工序的全过程旁站。对于重要部位和关键节点的施工，应安排专人负责监理，确保施工质量符合设计要求；确保履行监理职责到位，强化责任到位，明确奖惩机制，对失职失责人员严肃追责问责。

（五）深圳市南山区交通局要切实加强行业监管工作，督促运输企业落实安全生产主体责任，按规定做好安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，教育从业人员安全驾驶、文明驾驶。督促运输企业采取有效的管理措施，强化驾驶员管理，压减交通违法行为。开展安全隐患排查整治，落实车辆维护制度，加大对超

限行为的执法监督力度，安装使用卫星定位装置和落实动态监控等工作,维护良好的营运秩序。

（六）区交通局要举一反三，组织一次事故分析会议，向同类项目单位通报事故原因分析和处理情况，施工单位全员分析查找事故暴露出的问题；对辖区内占道施工等相关工程项目开展一次全面检查，督促相关单位加强现场监督管理、落实安全生产主体责任，防范同类事故的发生。

（七）区交通局、区交警大队、石楼镇政府要狠抓占道施工安全监管工作，严格审批占道施工，要加大巡查、隐患排查力度，突出交通设施检查维修、供水供电供气、清污、绿化、水务等占道施工作业，特别是涉及高空作业的项目安全监管，强化施工信息互通及问题发现告知机制，对检查发现存在安全隐患的施工作业行为现场督促整改，加强协作配合，形成工作合力全面提升辖区占道施工安全管理水平。

（八）区交警大队联合行业主管部门加强重点车辆源头管理，督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质审查、安全教育情况等开展自查自纠，重点加强超限、闯禁令、超速等交通违法行为的查处力度，严格落实企业主体责任。

（九）各负有安全生产监督管理职责的部门要引以为戒，对于发生事故以后务必进行综合复盘和深刻检查，杜绝同类单位在占道施工和高空作业因未彻底解决同类隐患问题而发生同类事故的深刻教训，在各自监管领域内组织管理对象开展事故警示宣

传教育，认真查找日常监管中的漏洞，督促各企业落实安全生产主体责任，认真梳理安全生产管理中存在的问题，从制度建设、安全培训、现场管理、风险防范等各个环节入手，督促企业严格执行法律法规和行业标准，切实提升管理水平。

番禺区“9·15”一般道路交通事故

调查组（代章）

2024 年 3 月 18 日